



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione IV civile

R.G. 4336/2022

All'udienza collegiale del giorno 05/07/2024 ore 09:30

dott.ssa Antonella Izzo

presidente relatore

dott.ssa Claudia De Martin

consigliere

dott. Marco Emilio Luigi Cirillo

consigliere

Con l'assistenza del sottoscritto funzionario

Chiamata la causa

Appellante/i

Controparte_1

Avv. SCHERILLO ANTONIO assente

Appellato/i

CP_2

Avv. INDACO GIANLUCA presente

Nessuno è presente per l'appellante.

Il collegio invita la parte appellata alla discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

La parte discute oralmente la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate nei suoi atti.

La Corte

decide con sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.

IL FUNZIONARIO

Margherita Potito

IL PRESIDENTE

Antonella Izzo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel
dott. ssa Claudia De Martin, consigliere
dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere

all'udienza del 5 luglio 2024 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al **n. 4336/2022** del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*)
rappresentata e difesa dall'avv. Scherillo Antonio per procura in calce all'atto di citazione in appello
appellante
e

CP_2 (C.F. *P.IVA_2*)
rappresentata e difesa dall'avv. Indaco Gianluca per procura in calce alla comparsa di risposta
appellata

oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli n.1056/2022 pubblicata in data 28/06/2022

IN FATTO E IN DIRITTO

§ 1. - La vicenda oggetto di causa è così riassunta nella sentenza impugnata: “ *CP_2*
[...] ha convenuto in giudizio *Controparte_1* al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito ... a) accertato il mancato avveramento delle condizioni sospensive consistenti, la prima, nella trasformazione dell'Area oggetto della scrittura privata di cui alle premesse da edificabile con destinazione F10 – verde privato sportivo – ad edificabile abitativo e la seconda nel rilascio da parte della competente Autorità entro il termine del 31 dicembre 2012, della concessione ad edificare sul terreno di

cui al precedente articolo 2 sempre della scrittura privata di cui alle premesse, condannare la *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire alla *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro tempore la somma complessiva di € 84.900,50 oltre interessi legali dalla data del 21 aprile 2012 alla notifica del presente atto e, dal giorno successivo alla notifica del presente atto fino al pagamento, agli interessi ex art. 1284, 4 comma c.c.; b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.

A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che tra le parti è stata sottoscritta una scrittura privata del 21.4.2012 (all.2) , avente ad oggetto un preliminare di “permuta di area contro obbligo di eseguire una costruzione e divisione di edificio da costruire” relativa ad un terreno sito nel Comune di Mentana (meglio identificato in atti), contratto preliminare sottoposto a condizione sospensiva, ed in particolare, all’avverarsi della trasformazione della destinazione di uso del suddetto terreno in area edificabile con destinazione abitativa, nonché al rilascio della concessione edilizia entro il termine del 31.12.2012, come da articolo 6 della suddetta scrittura. Parte attrice, ritenuta non avverata la predetta condizione, ha chiesto quindi la condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate, in adempimento della scrittura de quo, pari ad € 50.000,00 nonché il rimborso dei costi sostenuti per le spese tecniche, come da pattuizione di cui all’art. 6 summenzionato, per un totale di € 84.900,50 oltre accessori.

Si è costituita in giudizio *Controparte_1* eccependo l'imputabilità del mancato avveramento alla condotta inerte della *CP_2* , alla quale risultava demandato contrattualmente l'onere di coltivare le procedure amministrative per l'ottenimento della variante urbanistica; assumendo quindi che la condizione doveva ritenersi avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c., parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata.”.

All’esito del processo, il Tribunale, accogliendo la domanda di parte attrice, ha condannato *Controparte_1* a restituire alla *Controparte_2* € 84.900,50 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e al pagamento delle spese di lite, compensate della metà e per il restante liquidate in € 6.000 per compensi, oltre iva, cpa, spese generali al 50% ed € 786,00 per esborsi.

A motivo della decisione il tribunale ha così argomentato: “Va osservato che gli oneri di allegazione e prova gravanti sull’attrice hanno trovato sufficiente soddisfazione sia alla luce della produzione in atti della scrittura privata del 21.4.2012, che rappresenta il titolo costitutivo del diritto dell’attrice, sia sulla scorta delle deduzioni della convenuta che non ha mai negato il mancato avveramento delle condizioni contrattuali previste dalle parti.

Con riferimento all’art. 1359 c.c. invocato da parte convenuta, si rileva quanto segue.

Secondo orientamento condivisibile, al quale si intende dare continuità, ai sensi dell’art. 1359 c.c., non rileva “un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché questa disposizione è inapplicabile qualora la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia interesse all’avveramento della condizione (c.d. condizione bilaterale), sia perché l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista” (Cass. n. 18031/2020; conf. Cass. n. 22046/2018).

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “la condizione può ritenersi apposta nell’interesse di uno solo dei contraenti solo in presenza di una clausola espressa in tal senso o di elementi che inducano a ritenere che l’altra parte non abbia alcun interesse al suo verificarsi (...).” (Cass. n. 31728/2021), ed è pacifico che è onere della parte eccipiente, la dimostrazione della

natura non bilaterale della clausola e della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1359 c.c. .

Controparte_1, che non ha contestato né disconosciuto la scrittura privata inter partes, non ha dimostrato che parte attrice avesse un interesse contrario all'avveramento della condizione, limitandosi a sostenere il venir meno di un interesse della *CP_2* all'avveramento, per la crisi economica, né ha dato prova che la condizione fosse stata apposta unicamente nell'interesse di una parte; al contrario, dall'articolato contrattuale emerge con chiarezza l'interesse di entrambe le parti all'avveramento della condizione (come emerge dal disposto degli artt. 3 e 4 della scrittura privata inter partes). Inoltre, risulta in atti la richiesta di trasformazione della destinazione d'uso del terreno avanzata dall'attrice al *CP_3*

Pertanto, qualificata la condizione in esame come condizione bilaterale e mista (in quanto il verificarsi dell'evento risulta legato anche al fatto della PA), ne consegue la non applicabilità dell'art. 1359 c.c. alla fattispecie; è inoltre pacifico il mancato avveramento della condizione apposta dalle parti, non essendo intervenuta la prevista trasformazione di destinazione d'uso del terreno in oggetto; dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del contratto inter partes, il contratto medesimo deve ritenersi privo di effetti, le parti devono ritenersi sciolte da ogni vincolo e le somme corrisposte in adempimento delle pattuizioni ivi incluse devono essere restituite, non avendo più alcuna causa.

Pertanto, la domanda di parte attrice va accolta e la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 84.900,5 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione.

Le spese di lite vengono compensate della metà, in ragione della complessità del quadro giuridico e fattuale di riferimento, e per il restante vengono liquidate ex Dm n.55/2014 secondo il valore di causa e l'attività in concreto svolta”.

§ 2. - La sentenza è stata impugnata da *CP_1* con un atto di appello contenente un unico articolato motivo, con cui l'appellante si duole della valutazione delle risultanze processuali compiuta al giudice di primo grado, in particolare dove si afferma che era stato presentato da *Controparte_2* un progetto volto alla trasformazione del terreno oggetto del preliminare, mentre sarebbe stato pacifico in causa che nessun progetto del genere fosse mai stato presentato.

Osserva l'appellante che *CP_2* aveva negato di aver assunto obblighi per la predisposizione delle attività necessarie alla trasformazione della destinazione d'uso del terreno, ma che l'assunzione di tale obbligo emergerebbe dal contratto.

Afferma che l'erronea affermazione del primo giudice in merito all'avvenuta presentazione del progetto da parte di *CP_2* avrebbe comportato la mancata pronuncia sull'eccezione ex art.1358 c.c. sollevata da *CP_1*, volta a paralizzare la pretesa avversaria.

Afferma ancora che, anche se la violazione dell'obbligo di buona fede da parte di uno dei contraenti non possa produrre gli effetti previsti dall'art.1349 c.c., sarebbe sempre possibile, facendo buon governo dell'eccezione ex art.1358 c.c. nella forma particolare di *exceptio doli*, paralizzare la pretesa al rimborso della somma versata in forza del contratto.

Chiede quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, in ragione di quanto espresso nel corpo dell'atto accogliere la sopra indicata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

*Nel merito, secondo quanto riportato nella narrativa del presente atto di appello, riformare la sentenza impugnata dichiarando la non debenza della somma di euro 36.000,00 da parte della società **Controparte_1** nei confronti della società **Controparte_2** Con vittoria di spese competenze ed onorari”.*

Resiste all'appello **CP_2**, che ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex art.342 e 348 bis c.p.c., ha eccepito la novità dell'eccezione di dolo generale sollevata dall'appellante e ha contestato comunque l'appello nel merito, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

All'esito della discussione orale ex art.281 *sexies* c.p.c. svoltasi all'udienza odierna, la Corte osserva quanto segue.

§ 3. – L'affermazione “*risulta in atti la richiesta di trasformazione della destinazione d'uso del terreno avanzata dall'attrice al **CP_3***”, che si legge nella sentenza impugnata e su cui si appuntano le censure dell'appellante, è un'affermazione incidentale e pleonastica, perché il rigetto dell'eccezione della società convenuta è basato sul rilievo del carattere bilaterale e misto della condizione sospensiva apposta al contratto e della conseguente impossibilità di sanzionare con l'avveramento fittizio di cui all'art.1359 c.c. il comportamento omissivo tenuto da una delle parti in pendenza della condizione, sia perché l'art.1359 c.c. si riferisce alla condizione apposta nell'interesse di una sola parte, sia perché è escluso che l'attività di attuazione dell'elemento potestativo di una condizione mista possa costituire oggetto di un obbligo giuridico.

L'appellante non contesta che la condizione sospensiva apposta al contratto preliminare avesse carattere bilaterale, ossia che fosse stata apposta nell'interesse di entrambe le parti, e nemmeno che l'attività di attuazione dell'elemento potestativo di una condizione mista non possa costituire oggetto di un obbligo giuridico, ma si limita a ribadire, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, che **CP_2** aveva assunto l'obbligo di curare le attività necessarie alla trasformazione della destinazione d'uso del terreno, ossia proprio le attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione.

Sotto tali profili, pertanto, l'appello è inammissibile per difetto di specificità.

Infine, è infondata la pretesa configurabilità di un'eccezione ex art.1358 c.c. che possa paralizzare la pretesa dell'appellata di ottenere il rimborso dei costi sostenuti per le attività tecniche una volta accertato il mancato avveramento della condizione, perché in tale eventualità il rimborso era previsto dall'art.6 del contratto, sicché la domanda di **CP_2** avrebbe potuto essere respinta solo accertando che il contratto era efficace in forza della *fictio* di avveramento di cui all'art.1359 c.c..

D'altronde, avendo il giudice di primo grado escluso – sulla scorta del più recente orientamento della giurisprudenza – che l'attività di attuazione dell'elemento potestativo di una condizione mista possa essere oggetto di un obbligo giuridico, e non avendo l'appellante censurato specificamente tale passaggio della motivazione, non può nemmeno avvalersi del criterio di ripartizione dell'onere della prova applicabile in materia di inadempimento al fine di contrastare la pretesa di rimborso delle spese tecniche.

§ 4. – L'appello va respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal

D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, quindi, per tutte le fasi, in € 9991,00 per compensi, oltre accessori di legge.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.1056/2022, pubblicata in data 28/06/2022, così decide:

- rigetta l'appello e condanna l'appellante *Controparte_1* a rifondere all'appellata *Controparte_2* le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9991,00 per compensi, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 *quater* D.P.R.n.115/2002.

Roma, 5 luglio 2024

Il presidente est.
Antonella Izzo